主題精選：信託財產獨立性 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 信託財產獨立性
發布日期: 2019-03-28
內文
各位同學好
地政士考試即將到來，今天專欄為各位整理有關信託當中，最重要的核心標的物，即「信託財
產」的三大特性之一：「獨立性」，要特別注意哦！
信託財產獨立性，信託法相關條文規定如下：
• (一) 信託財產與委託人、受託人分離
1. 信託關係不因委託人或受託人死亡、破產或喪失行為能力而消滅。但信託行為另有訂定
者，不在此限(信§8I)。
2. 委託人或受託人為法人時，因解散或撤銷設立登記而消滅者，適用前項之規定(信§8II)。
• (二) 不屬於受託人遺產
受託人死亡時，信託財產不屬於其遺產(信§10)。
• (三) 不屬於破產財團
受託人破產時，信託財產不屬於其破產財團(信§11)。
• (四) 原則不得強制執行
1. 對信託財產不得強制執行。但基於信託前存在於該財產之權利、因處理信託事務所生之權
利或其他法律另有規定者，不在此限(信§12I)。
2. 違反前項規定者，委託人、受益人或受託人得於強制執行程序終結前，向執行法院對債權
人提起異議之訴(信§12II)。
• (五) 不得相互抵銷

屬於信託財產之債權與不屬於該信託財產之債務不得互相抵銷(信§13)。
• (六) 不因混同而消滅
信託財產為所有權以外之權利時，受託人雖取得該
權利標的之財產權，其權利亦不因混同而消滅(信
§14)。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 信託財產不屬於受託人遺產
發布日期: 2019-02-21
內文
各位同學好
之前已常強調現今考試趨勢為案例式，可參去年地政士考試。因而，今日專欄為各位同學說明
「信託財產獨立性」中有關「信託財產不屬於受託人遺產」之概念：
案例：
甲將名下A不動產信託給乙，請乙幫忙管理該不動產，並約定將每個月租金交付給其兒子丙。
然而，人算不如天算，乙認真負責管理該不動產5年後不幸死亡，其繼承人丁認真負責的繼續
幫忙甲管理不動產，試問甲是否得以請求丁返還該不動產？
說明：
首先，根據信託法第10條規定，受託人死亡時，信託財產不屬於其遺產。其概念為信託財產有
其獨立性，名義上雖屬受託人所有，惟並非其自有財產，故於受託人死亡時，不能將之列入其
遺產，使成繼承之標的。再者，信託是基於委託人對於受託人之強烈信賴關係而成立，故當受
託人死亡，其職責亦隨之而終止，無法由其繼承人繼承。換言之，委託人可以向受託人之繼承
人請求其返還信託物，此時僅生受託人之任務終了，由指定或選任之新受託人接任處理信託事
務。
綜此，本題案例中，委託人甲將名下A不動產信託
給受託人乙後，受託人乙死亡後信託任務即結束，
得由甲請求丁返還該不動產，並交由指定或選任之
新受託人接任處理信託事務。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下